

Verifica-se que a questão objeto da controvérsia jurídica suscitada no recurso manejado pela parte recorrente esteve afetada no representativo da controvérsia - **Tema n. 220** da TNU - (PU no processo n. PEDILEF 5004376-97.2017.4.04.7113/RS), afetado em 22/08/2019 foi julgado (trânsito em julgado em PUIL 2266/DF (Trânsito em julgado no STJ em 25/08/2023); e RE 1455046), por meio do qual foi elucidada a seguinte questão:

"Saber se o rol do inciso II do art. 26 c/c art. 151 da Lei nº 8.213/91 é taxativo ou se pode contemplar outras hipóteses de isenção de carência, como a gravidez de alto risco."

Restou firmada a seguinte tese:

"1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência para acesso aos benefícios por incapacidade."(Tema 220 TNU).

Com efeito, depreende-se da leitura do voto condutor do acórdão que o mesmo se encontra em conformidade com o decidido no tema pela TNU.

A proposito, consta do acordao hostilizado: (...) Descontos Indevidos, Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie, DIREITO PREVIDENCIÁRIO, Contribuição Sindical, Organização Sindical, DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO, Competência, Jurisdição e Competência, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Nessas condições, o conteúdo do Acórdão recorrido é consentâneo com o entendimento da TNU, firmado em julgamento de recurso representativo de controvérsia, o que atrai a incidência da regra prevista pelo art. 14, III, b, da Resolução CJF n. 586/2019:

Art. 14. Decorrido o prazo para contrarrazões, os autos serão conclusos ao magistrado responsável pelo exame preliminar de admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva: (...) **III** - negar seguimento a pedido de uniformização de interpretação de lei federal interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado: **b) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização** ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça; (...).

Posto isso, com arrimo no **art. 14, III, b**, da Resolução CJF n. 586/2019 c/c art. 1.030, I, do CPC, **NEGO SEGUIMENTO** ao PU.

Intimem-se. Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Após, certifique-se o trânsito em julgado e devolva-se ao juízo de origem.